

[기출][2010-1]대여금청구소송에서 금전대여사실의 존부 판단에 적용되는 자유심증주의의 원칙

【문제 1】 대여금청구소송에서 당사자 간에 금전대여사실에 대하여 다툼이 있고 이에 관하여는 증거조사의 결과와 변론에서 나타난 각종 자료가 있다. 이를 기초로 법관이 위 금전대여사실주장이 진실한지 아닌지를 판단함에 있어서 적용되는 원칙에 관하여 논하시오. (50 점)